

징 계 요 구

1. 제 목 : 국유재산 관리업무 태만

2. 소관부점 : ■■■■■■부

3. 징계 대상 직원 : ‘갑’

4. 징계종류 : 정직

5. 징계사유 :

□ 전 ■■■■■■부 △급 ‘갑’(2016. 4. 19. 직무 대기 발령)은 2013. 8. 1.부터 2015. 12. 31.까지 ■■■■■■부 ●●팀에서

- 부산광역시 중구에 있는 국유재산(대, 이하 “본건 국유재산”이라 한다) 등에 대하여 매수희망자¹⁾와 상담하는 등 국유재산 관리 및 매각 업무를 수행함

(가) 업무분장과 상이하게 직전 담당업무 임의 수행

□ 「취업규칙」 제3조(복무자세)에 따르면 직원은 공사의 법령, 정관, 내규 및 상직자의 직무 명령을 충실히 준수하고 성실한 집무 자세로 항상 담당한 업무를 신속 정확하게 처리하도록 되어 있고

- 「직무 규정」 제11조(직원의 기본직무) 제3항에 따르면 직원은 소속 상급직원을 보좌하고, 그 명을 받아 업무를 수행하도록 되어 있음

1) 국유재산 매수희망자(○○○), 2014. 11월 최초 방문 시에만 직접 방문했고, 이후부터는 □□□(○○○의 남편)과 ◆◆◆(□□□의 친구)가 공사를 방문했으며, 위 직원에게 전화 상담은 ◆◆◆가 함

□ 따라서, 위 직원은 2015. 8. 1. ■■■■■부 ◇◇팀에서 ●●팀으로 업무분장이 변경되었으므로 본건 국유재산 관리·매각 업무를 ◇◇팀 후임자(○○○²⁾)에게 인계하여야 함

○ 그런데, 위 직원은 2015. 8. 1. 업무분장 변경 이후부터 2016. 1. 1. ■■■■■부 □□지부로 이동하기 전까지도 계속 본건 국유재산을 관리하는 등³⁾

- 부장이 결재한 업무분장 내용에 따라 업무를 수행하지 않고 직전 담당업무를 계속해서 임의로 수행함⁴⁾

(나) 매매계약 체결 없이 토지 매매대금 사전 수령

□ 「수탁 국유일반재산 관리·처분업무세칙」 제41조의2(국유재산 매각 심의위원회의 설치 및 운영), 제42조(매각 예정가격의 결정), 제46조(매매계약의 체결 및 계약보증금), 제47조(대금납부 통지) 등에 따르면,

○ 국유재산 매각은 매각 기준별로 국유재산매각심의위원회, 부점장 또는 총괄청으로부터 매각을 승인받아야 하고

2) 위 직원은 ○○○에게 미진업무를 계속하겠는 정도로만 언급하면서 위 직원이 가지고 있던 국유전산시스템상 서무권한을 이용하여 본건 국유재산을 관리하는 등으로, ○○○은 위 직원이 부당 업무 처리한 내용을 현실적으로 파악하기 곤란하였으므로 ○○○에 대하여는 별도 주의촉구하지 않음

3) 본건 국유재산에 대한 업무분장상 담당자는 2013. 8. 1.부터 2015. 7. 31.까지는 위 직원, 2015. 8. 1.부터 2015. 12. 31.까지는 과장 ○○○, 2016. 1. 1.부터 현재까지는 과장 ○○○임

4) 위 직원은 국유전산시스템에서 종전 ◇◇팀의 서무권한을 가지고 있어 담당자 지정이 가능한 지위에 있어 위 직원이 계속 담당자로 본건 국유재산을 관리하는 것이 가능했으며, 이에 따라 후임자인 ○○○은 전산시스템에서 본인이 담당자로 검색되지 않아 본인 담당 물건임을 파악하는 것이 현실적으로 불가능하였음.

- 매각 예정가격은 원칙적으로 두 개의 감정평가법인의 평가액을 산술평균한 금액으로 정하며
 - 같은 세칙 별지 제16호 또는 제17호서식의 매매계약서를 작성 하여야 하고
 - 매각대금은 대금납부 기일 15일 전까지 매각대금 납부통지서를 발송하여 납부받도록 되어 있음
- 그런데, 위 직원은 2015. 9. 2. 매수희망자가 여유자금이 있고 나중에 매각이 될 것이므로 미리 국유재산 매매대금을 입금하겠다고 하면서 본건 국유재산에 대한 매매금액 및 계좌번호를 요청하자⁵⁾
- 부장으로부터 매각 승인을 받지 않고, 매각 예정가격을 산정 하지 않았으며, 매매계약 체결 및 매각대금 납부통지서 발송 등의 절차도 거치지 않은 채
- 2015. 9. 2. 공사 40층 상담실에서 공사 명의의 입금용 가상계좌를 생성하고 매수희망자에게 탁상감정금액⁶⁾을 안내하여 매매대금 으로 102백만 원을 사전 수령함⁷⁾

5) 2014. 11월부터 면담, 전화 등을 통한 지속적인 업무수행 과정에서 매수희망자가 신속히 국유재산을 매각해 달라고 했으나 공유지분토지 특성 상 분할이 되지 않아 매각이 지연되면서 독촉^{*}이 있었고, 매수희망자(○○○)와 본건 국유재산의 공유 지분권자(○○○)가 서로 합의하면 곧 매각이 가능할 것이라고 생각해서 임의로 사전에 매매금액 및 계좌번호를 알려주고 매매대금을 받았다고 함

* 2014. 11월부터 2016. 4월까지 9차례 면담이 있었고, ◆◆◆는 2015. 2월 두번째 방문부터 2016. 4월까지 위 직원에게 거의 매일 하루에 2번 이상 전화로 문의 했다고 진술함

6) 위 직원이 업무상 거래하던 감정평가법인에 유선으로 약식감정을 의뢰하여 파악된 금액

7) 당시 소속 팀장인 ‘을’이 가상계좌에 원인불명의 금액이 입금된 사실을 인지하고 위

(다) 토지사용승낙서 부당 발급

- 「국유재산법」 제7조(국유재산의 보호)에 따르면, 누구든지 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 절차와 방법에 따르지 아니하고는 국유재산을 사용하거나 수익하지 못하도록 되어 있고
 - 국유재산을 사용하기 위해서는 같은 법 제30조(사용허가) 등에 따른 대부계약을 체결하거나
 - 같은 법 시행규칙 제36조(매매계약)에 근거한 별지 제8호서식의 국유재산 매매계약서 제4조(매수자의 행위 제한)에 따라 매도자의 승인을 받고 사용하여야 하므로
 - 토지사용 승낙은 대부 또는 매매계약을 체결하고 이루어져야 함
- 그리고, 「위임전결규정」 제3조(전결권 행사의 기준)에 근거한 위임전결실행기준표에 따르면, 토지사용 승낙의 경우 부점장 전결사항이고
 - 「기록물 관리세칙」 제17조(인장의 날인) 제4항에 따라 직인을 날인하는 경우에는 별지 제7호서식의 문서발송대장(인장사용부 겸용)에 그 내용을 기록하고 해당 문서에는 날인 내용을 표시하여야 하므로
 - 토지사용승낙서를 발급하는 경우에는 부점장의 결재를 득하고 문서발송대장에 그 내용을 기록해야 함

직원에게 문의하자 위 직원은 매매대금이 착오입금된 것으로 보고하자 팀장은 2015. 9. 11. 부장에게 보고 후 매수희망자에게 반환 조치함

- 그런데, 위 직원은, 2015. 10. 15. 매수희망자가 42층 사무실로 방문하여 도면을 보여주면서 본건 국유재산을 포함하여 모텔 건축 설계 변경승인을 받기 위한 토지사용승낙서 발급을 요청하자
- 국유재산 매매계약이 체결되지 않아 토지사용승낙 대상도 아닌 국유재산에 대하여 부장 결재도 받지 않고 문서발송대장(인장 사용부 검용)에 직인 날인 관련 내용을 기록도 하지 않은 채
- 향후 매각될 국유재산이므로 사전에 토지사용승낙서를 발급해 주어도 될 것으로 임의로 생각하고 요청 당일인 2015. 10. 15. 토지사용승낙서를 임의로 부당하게 발급⁸⁾함

(라) 업무처리 내용 허위보고 등

- 「취업규칙」 제3조(복무자세) 제2항에 따르면 직원은 성실한 집무 자세로 항상 담당한 업무를 신속 정확하게 처리하도록 되어 있고
- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제105조(상담일지의 작성)에 따르면 상담내용은 같은 요강 별지 제13호서식의 상담 일지를 작성하여 팀장에게 보고하도록 되어 있음
- 따라서, 직원은 중요사항에 대한 민원인과의 상담내용 등을

8) 발급된 토지사용승낙서로 매수희망자가 신청한 건축설계 변경승인 요청에 대하여 인허가권자인 부산 ◆◆구청은 2015. 11. 3. “조건부(국유지 매입) 건축변경허가”로 승인하였고,

- 매수희망자가 국유재산을 포함한 건축부지에 설치한 펜스에 대하여 본건 국유재산의 공유지분권자인 ○○○이 부산 ◆◆구청에 공유지분권자의 사용 동의를 받지 않고 공사를 시행하는 것은 잘못된 것이라는 민원을 제기하자 부산 ◆◆구청이 해당 민원을 해결하라고 매수희망자에게 명령하여 공사는 시작되지 않은 상태였음

신속 정확하고 성실하게 보고하여야 함

- 그런데, 위 직원은 2014. 11월부터 매수희망자로부터 면담, 전화 등을 통해 본건 국유재산에 대한 매입요청, 독촉 등 지속적인 상담내용이 있었음에도
 - 이러한 내용들을 상담일지에 기록하지 않고 팀장에게 그 내용을 보고하지도 않았으며
 - 특히, 2015. 9. 2. 매수희망자가 매매대금을 가상계좌에 입금시킨 사실을 소속 팀장이 인지하고 위 직원에게 무슨 내용인지 물어보자 국유재산 매매대금이 착오로 입금되었다고 허위로 보고하였고
 - 또한, 2015. 10. 15. 매수희망자에게 토지사용승낙서를 임의로 발급한 사실도 전혀 상급자에게 보고하지 않았으며
 - 국유재산 매각이 지연되면서 매수희망자가 사장을 찾아가서 항의하겠다는 내용으로 심리적 부담을 주자 2016. 4. 7.에서야 업무처리 내용을 상급자에게 보고하는 등
- 국유재산 관리·매각 업무를 태만히 하여 「인사규정」 제44조(징계대상) 제3호 및 제4호⁹⁾의 징계대상에 해당함

9) 제44조(징계대상) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직원을 징계대상으로 한다.

3. 직무태만한 사람

4. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 사람

6. 조치할 사항

사장은 국유재산 매매대금을 매매계약 체결 전에 수령하거나 토지
사용승낙서를 부당하게 발급하는 등 국유재산 관리업무를 태만히
한 사원 '갑'에 대하여 「인사규정」 제52조(징계의 절차)에 따라
징계(정직) 처분하시기 바람. [징계(정직)]